



TALLER DE CAPACITACIÓN

Desafíos actuales en adopción

*Del marco normativo a la práctica, y de la práctica a una pregunta incómoda:
cuando el llamado a la comunidad no logra convocar.*

Dr. Nicolás Fragnito

Dra. María Paz Bellucci

Secretaría · Juzgado de Familia N.º 6
Avellaneda – Lanús



25 de junio · 15:00 h

Virtual · Plataforma Teams

infobae

**"ÉSTE ES MI PAPÁ Y VA
A SER SIEMPRE MI PAPÁ"**

**Vivió 6 años en un hogar y fue
abandonado por dos familias
hasta que llegó Andrés**

fuelle: <https://www.youtube.com/watch?v=qP2HNHGInN4>

Por dónde vamos a transitar



I

El encuadre normativo

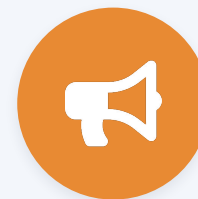
Qué cambió, artículo por artículo, entre la Ley 14.528 y su reforma por la Ley 15.610.



II

De la norma a la práctica

Cómo se traduce todo eso en el recorrido real de un niño dentro del Juzgado de Familia.



III

Cuando la convocatoria no convoca

La pregunta incómoda: por qué a veces el llamado a la comunidad no logra encontrar una familia.

PARTE I

El encuadre normativo

Antes y después: una lectura artículo por artículo de qué cambió con la Ley 15.610, y del paradigma que sostiene la reforma.

Un cambio de eje: del deseo adulto al derecho del niño

La adopción dejó de pensarse como una vía para satisfacer el deseo de formar una familia. Hoy es, ante todo, un derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en un entorno familiar.



Interés superior El niño en el centro de cada decisión.



Autonomía progresiva Su voz pesa según edad y madurez.



Protección integral El Estado obligado a garantizar derechos.



Derecho a la identidad Su historia se respeta, no se borra.

De la Ley 14.528 a la Ley 15.610



Ley 14.528

Regulaba el procedimiento de adopción en la Provincia de Buenos Aires.



Ley 15.610

B.O. 13 de enero de 2026. Sustituye e incorpora artículos para reforzar celeridad, transparencia y protección integral, en sintonía con el CCyCN y los tratados de derechos humanos

La reforma no refunda el sistema: lo profundiza. El desafío que plantea no es rupturista, sino evolutivo.



Participación

El niño, parte activa del proceso.



Tiempo

Plazos claros que evitan dilaciones.



Articulación

Sistema judicial y administrativo unidos.

Qué artículos toca la Ley 15.610

Dieciséis artículos sustituidos o incorporados, más un régimen laboral nuevo. Los recorremos por temas.

Art. 2

Principios + capacitación de adoptantes

Art. 6 / 6 bis

Abogado del Niño y capacitación continua

Art. 7

Declaración de adoptabilidad y plazos

Art. 8

Medidas preliminares: quién conduce

Art. 9

De la audiencia formal al contacto personal

Art. 10

Identificación y revinculación

Art. 11

Manifestación voluntaria: del Fiscal al MP

Art. 12

Medida de abrigo

Art. 13

Resolución y enfoque de adolescentes

Art. 17

Selección de postulantes

Art. 19

Vinculación: plazo de tres meses

Arts. 22-23

Inicio del proceso y sujetos

Principios rectores y un actor que se suma

La reforma conserva la columna vertebral de principios y agrega una mirada nueva.



ANTES · LEY 14.528

- Siete principios rectores centrados en el niño: interés superior, identidad, agotamiento de la familia de origen, vínculos fraternos, derecho a ser oído, no discriminación e historia filiatoria.
- Sin previsiones sobre la formación de quienes adoptan.



AHORA · LEY 15.610

- Mantiene los siete principios e incorpora el inc. h: derecho de los pretendientes adoptantes a ser informados y capacitados (art. 2).
- Nuevo art. 6 bis: programa de capacitación continua sobre la adopción para todos los actores del proceso.



La clave. *La mirada garantista se amplía: ya no protege solo al niño, también prepara a quienes lo van a recibir.*

La defensa y la voz del niño

El cambio más profundo en la posición procesal de niñas, niños y adolescentes.



ANTES · LEY 14.528

- La asistencia letrada se garantizaba a través de la Defensoría Oficial, preferentemente especializada en niñez.
- La voz del niño tendía a quedar mediada por los informes técnicos.



AHORA · LEY 15.610

- Figura del Abogado del Niño inscripto en el Registro Provincial; patrocinio gratuito y especializado (art. 6).
- El niño es parte activa del control de legalidad del abrigo, la adoptabilidad y la adopción.
- El juez debe oírlo personalmente y tener en cuenta su opinión (arts. 22 y 23).



La clave. *De ser informado por terceros a ser parte, con defensa propia y una voz que pesa.*

La etapa preliminar: quién conduce

Cómo se busca a la familia de origen y cómo se escucha al niño antes de resolver.



ANTES · LEY 14.528

- El juez conducía la búsqueda inicial de familiares, junto a los servicios de protección (art. 8).
- Antes de declarar la adoptabilidad se exigía una audiencia formal con el niño (art. 9).



AHORA · LEY 15.610

- El organismo administrativo lidera la etapa, notifica al juez y al Ministerio Público y documenta todo bajo apercibimiento de falta grave (art. 8).
- Reemplaza la audiencia formal por un dictamen en 24 horas y el contacto personal del juez con el niño (art. 9).



La clave. *El sistema administrativo toma la posta operativa; el juez controla, garantiza la defensa y escucha.*

Revinculación y medida de abrigo

Cómo se trabaja el regreso con la familia y el límite temporal de la protección excepcional.



ANTES · LEY 14.528

- Un procedimiento judicial complejo, con audiencias y estudios técnicos sucesivos (art. 10).
- Medida de abrigo de hasta 180 días, con trámite de audiencias al vencer el plazo (art. 12).



AHORA · LEY 15.610

- El organismo administrativo adopta las medidas de revinculación afectiva, con contralor judicial en 24 horas e informes cada 30 días (art. 10).
- Se mantienen los 180 días, ahora articulados con dictamen inmediato e intervención judicial breve (art. 12).



La clave. *Menos burocracia y más seguimiento: la protección excepcional no puede volverse permanente.*

Los plazos: el gran reordenamiento del tiempo

La reforma le pone reloj a casi todas las etapas. En verde, lo que antes no tenía plazo expreso.

Etapa	Ley 14.528	Ley 15.610
Búsqueda de familiares (art. 7-8)	30 días, prorrogable	30 días, prorrogable
Manifestación voluntaria válida (art. 11)	tras 45 días del nacimiento	tras 45 días del nacimiento
Dictamen del organismo (art. 9)	—	24 horas · nuevo
Contralor de la revinculación (art. 10)	—	informe cada 30 días · nuevo
Medida de abrigo (art. 12)	180 días	180 días, articulada
Resolver la adoptabilidad (art. 13)	sin plazo expreso	máximo 90 días · nuevo
Selección de postulantes (art. 17)	5 días corridos	5 días corridos
Vinculación (art. 19)	sin plazo fijado	hasta 3 meses + prórroga · nuevo

Del Fiscal al Ministerio Público

Un cambio transversal que refuerza y unifica el control institucional.



ANTES · LEY 14.528

- En la manifestación voluntaria de dar en adopción, recibidos los informes, el juez daba vista al Fiscal (art. 11).
- La sentencia se dictaba previa vista al Ministerio Público y al Fiscal (art. 26).



AHORA · LEY 15.610

- Interviene el Ministerio Público en lugar del Fiscal, y se refuerza el acompañamiento interdisciplinario de los progenitores (art. 11).
- La sentencia se dicta previa vista al Ministerio Público, unificando el control (art. 26).



La clave. *Una decisión libre e informada, sostenida por un control institucional más amplio y coherente.*

Selección de postulantes y vinculación

Cómo se elige a la familia y cómo se construye el vínculo con el niño.



ANTES · LEY 14.528

- Selección en 5 días según idoneidad, motivaciones y respeto por la identidad (art. 17).
- La vinculación no tenía un plazo fijado en la norma (art. 19).



AHORA · LEY 15.610

- Se mantienen los 5 días, se suman cursos de capacitación obligatorios y se prohíbe expresamente la institucionalización como solución (art. 17).
- La vinculación se planifica y acompaña, con un plazo de hasta 3 meses, prorrogable por igual período (art. 19).



La clave. *Idoneidad preparada y vínculos con tiempos claros: nada queda librado a la improvisación.*

Los adolescentes y la coherencia del sistema

Dos incorporaciones que miran al sujeto más postergado y a la seguridad jurídica.



ANTES · LEY 14.528

- Para adolescentes: evaluar la figura jurídica adecuada y procurar evitar la institucionalización (art. 13).
- Sin una cláusula expresa de armonización con la Suprema Corte.



AHORA · LEY 15.610

- Enfoque ampliado: estrategias de autonomía, inclusión social, autovalimiento y acompañamiento al egreso del sistema (art. 13).
- Nuevo art. 33 bis: la ley se aplica en armonía con las acordadas y resoluciones vigentes de la SCBA.



La clave. *El adolescente deja de ser «el menos elegido» para tener una respuesta pensada a su medida.*

Adoptar también necesita tiempo para vivirse



ANTES. La Ley 14.528 no regulaba licencias laborales.



AHORA. Un régimen integral para el sector público bonaerense.



Guarda o adopción (art. 18)

120 a 180 días según la edad; ampliable por discapacidad y adopción múltiple.



Trámites (art. 19)

Hasta 10 días anuales, ampliables, para gestiones judiciales y administrativas.



Vinculación previa (art. 20)

Tiempo para construir el vínculo antes de la guarda.



Alimentación y cuidado (art. 21)

Dos horas diarias durante 24 meses; también el padre si hay imposibilidad materna.



Excedencia (art. 22)

Hasta seis meses sin goce; con goce si el niño tiene discapacidad.



Fallecimiento (art. 23)

Equiparada a la de un familiar directo.

Y se extiende a todos los estatutos del sector público, habilita convenios con el sector privado e invita a otros poderes y municipios a adherir (arts. 24 a 27).

Perspectiva de género y corresponsabilidad.

De los principios a la manifestación voluntaria

Artículo	Antes · Ley 14.528	Ahora · Ley 15.610
Art. 2	Siete principios rectores	Suma el derecho de los adoptantes a ser capacitados
Art. 6	Defensoría Oficial, prefer. en niñez	Abogado del Niño en Registro Provincial; gratuito
Art. 6 bis	No existía	Programa de capacitación continua para todos los actores
Art. 7	Proceso de hasta seis meses	Suma plazo de 90 días para que el juez resuelva
Art. 8	El juez conducía la búsqueda inicial	El organismo administrativo lidera y notifica al juez y al MP
Art. 9	Audiencia formal previa al niño	Dictamen en 24 h y contacto personal del juez
Art. 10	Procedimiento judicial complejo	Revinculación administrativa; contralor en 24 h y cada 30 días
Art. 11	Vista al Fiscal	Interviene el Ministerio Público; refuerza el acompañamiento

CUADRO SINÓPTICO COMPARATIVO

Del abrigo al régimen de licencias

Artículo	Antes · Ley 14.528	Ahora · Ley 15.610
Art. 12	Medida de abrigo: 180 días	180 días, articulada con dictamen inmediato
Art. 13	Sin plazo expreso para resolver	Máximo 90 días; enfoque ampliado para adolescentes
Art. 17	Selección en 5 días	Suma cursos obligatorios; prohíbe la institucionalización
Art. 19	Vinculación sin plazo fijado	Hasta 3 meses, prorrogable por igual período
Arts. 22-23	Inicio de parte o de oficio	Escucha personal del niño; abogado del niño como parte
Art. 26	Vista al Ministerio Público y al Fiscal	Vista unificada al Ministerio Público
Art. 33 bis	No existía	Armonización con acordadas y resoluciones de la SCBA
Licencias	No reguladas	Régimen integral para el sector público (arts. 17-27)

Tres apuestas que atraviesan toda la ley



La voz del niño

- Abogado del Niño y patrocinio gratuito
- El juez lo escucha personalmente
- Sujeto de derechos, no objeto de informes



El tiempo importa

- Plazos perentorios para resolver
- Menos institucionalizaciones prolongadas
- Cada demora impacta en un derecho



Vivir en familia

- Interés superior como brújula
- Autonomía y desarrollo de adolescentes
- Estándares nacionales e internacionales

PARTE II

De la norma a la práctica

Cómo se ve, día a día, el camino de un niño hacia una familia dentro del Juzgado de Familia.

El camino de un niño hacia una familia



Medida de abrigo

1

Protección excepcional cuando el entorno vulnera derechos.



Búsqueda familiar

2

Agotar la permanencia en la familia de origen o ampliada.



Declaración de adoptabilidad

3

El juez resuelve cuando no hay otra alternativa.



Selección de postulantes

4

Del Registro, según el interés superior del niño.



Vinculación

5

Encuentros graduales, acompañados por el equipo.



Adopción

6

La sentencia que reconoce una familia.

Nadie hace este camino solo

La práctica es coral: cada decisión se apoya en una red de actores que aportan mirada técnica, jurídica y humana.



El Juzgado de Familia

Conduce, escucha al niño y resuelve garantizando su interés superior.



El equipo técnico

Aporta los informes psicológicos, sociales y de salud que sostienen las decisiones.



El organismo administrativo

Trabaja la revinculación, dicta medidas y articula con el juzgado.



El Abogado del Niño

Garantiza su defensa y que su voz sea parte real del proceso.



El Ministerio Público

Vela por la legalidad y la protección integral en cada etapa.



Las familias

De origen, ampliada o postulante: el horizonte de todo el recorrido.



EL PUNTO DE QUIEBRE

¿Y qué pasa cuando el sistema ordinario no encuentra una familia?

Cuando se agotan los registros locales y los del DNRUA, el Estado todavía está obligado a buscar. Ahí aparece la convocatoria pública. Y ahí aparece, también, nuestra pregunta más incómoda.

PARTE III

Cuando la convocatoria no convoca

La herramienta es legítima. La pregunta es si el llamado realmente llega a quien podría responderlo.

¿Qué es una convocatoria pública?

Un mecanismo excepcional: la justicia abre un llamado a la comunidad para encontrar una familia cuando los caminos ordinarios ya se agotaron.



Eje en el niño

Su razón de ser no es ampliar postulantes, sino garantizar el derecho del niño a una familia.



Sin inscripción previa

Se dirige a toda la comunidad: remueve la barrera de acceso inicial.



No baja estándares

Difiere la inscripción, pero mantiene intactas la evaluación y la idoneidad.



Último recurso

Solo tras agotar registros locales, bases de datos y la Red Federal.

¿Cómo es una convocatoria pública?

GUARDAS Y ADOPCIÓN

Juzgado de Familia N° 1
DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN

Ref. 3000-23607

JUN. 2026

• **CARLA** - 14 AÑOS (27/03/12)

Se convoca a postulantes a guardas con fines de adopción y/o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado.

Carla disfruta de las actividades relacionadas con el arte, la música y la danza. Cada año participa en competencias de atletismo en los torneos Bonaerenses. Entre sus intereses se encuentran las expresiones creativas, la estética, la colección de stickers, el maquillaje como forma de expresión personal, el animé y los objetos de apego y juego, como los osos de peluche. También le gustan las prendas con brillos y explorar diferentes formas de manifestar su identidad y sus gustos.

#AdoptarEsConstruirFamilia

CONTACTO

Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción

✉ busquedasdefamilias@jusbuenosaires.gov.ar

🌐 adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx



GUARDAS Y ADOPCIÓN

Juzgado de Familia N° 10
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA

Ref. 3000-11990

JUN. 2026

EMILCE - 17 AÑOS (12/04/09)

Se convoca a postulantes a guardas con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado.

Emilce disfruta escuchar música en inglés y traducir sus letras. Le encanta pasear, sueña con conocer la playa y el mar. Concorre a la escuela secundaria, donde manifiesta gran curiosidad y compromiso con su formación, mostrando una actitud entusiasta frente a nuevos desafíos y experiencias.

#AdoptarEsConstruirFamilia

CONTACTO

Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción

✉ busquedasdefamilias@jusbuenosaires.gov.ar

🌐 adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx



GUARDAS Y ADOPCIÓN

Juzgado de Familia N° 8
DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA

Ref. 19423

JUN. 2026

LEANDRO - 15 AÑOS (01/04/11)

Se convoca a postulantes a guardas con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado.

Leandro es un joven afectuoso al que le gusta mucho la música y disfruta de actividades al aire libre sobre todo jugar al fútbol.

#AdoptarEsConstruirFamilia

CONTACTO

Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción

✉ busquedasdefamilias@jusbuenosaires.gov.ar

🌐 adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx



Lo que el niño necesita y lo que el sistema ofrece



El perfil real de los niños

- Niños mayores y adolescentes
- Grupos de hermanos que no deben separarse
- Niñas, niños y adolescentes con discapacidad

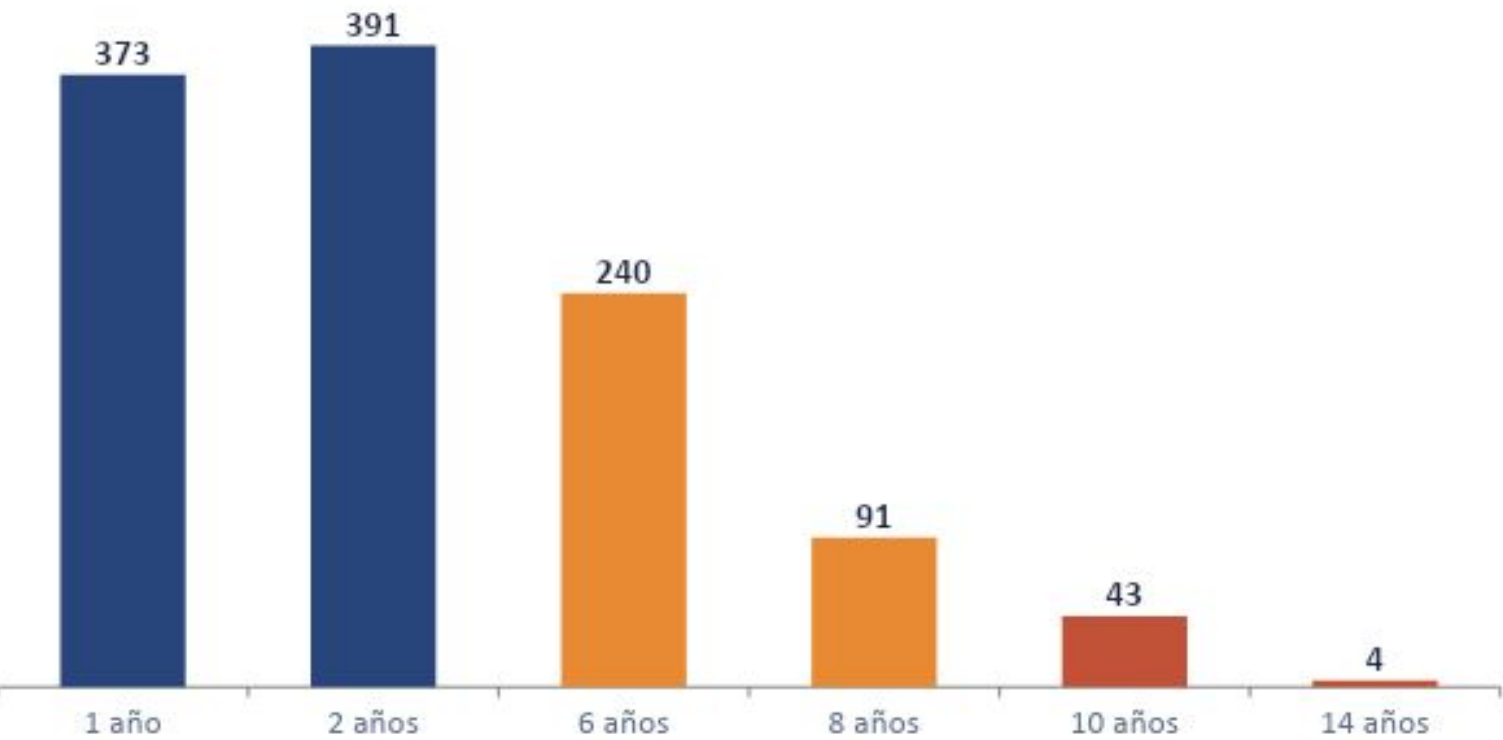


Lo que los postulantes esperan

- Mayoritariamente, niños muy pequeños
- Disponibilidad que cae con cada año de edad
- Resistencia casi total frente a la discapacidad
- Una herencia: imitar la filiación biológica

La disponibilidad se desploma con la edad

Sobre 452 postulantes activos al 30/12/2024, cuántos se inscribieron según la edad del niño:



4

postulantes

se anotaron para adoptar a un
adolescente de 14 años.

De 391 a 4 en trece años de vida.

La discapacidad multiplica la espera

Del total de 452 postulantes activos en la Provincia de Buenos Aires:

98%

consigna expresamente NO aceptar la
adopción de un niño con discapacidad
(443 de 452).

6

manifestaron disponibilidad para
discapacidad física o sensorial.

3

manifestaron disponibilidad para
discapacidad mental o intelectual.

No es un problema de cifras. Es el reflejo de representaciones sociales que todavía deciden quién es «adoptable».

Una herencia que todavía pesa



Durante años la adopción se pensó para imitar la filiación biológica que no había sido posible. Se buscaban los niños más pequeños, imaginados como sujetos «sin historia ni raíces».



Ocultar el origen

Prácticas hoy incompatibles con el derecho a la identidad.



Separar hermanos

Romper vínculos previos que la ley hoy busca preservar.



Normas que avanzan, prácticas que persisten

El paradigma de derechos cambió; el imaginario social, más lento.

La herramienta funciona. Lo que falla es cómo comunicamos



La convocatoria es legítima

En muchísimos casos habilita respuestas y encuentra familias.
El instituto, en sí mismo, está bien diseñado y cumple su función dentro del paradigma de protección.



Pero el mensaje no llega

El problema no está en el instituto, sino en cómo el Poder Judicial construye, difunde y sostiene el mensaje cuando decide dirigirse a la comunidad.

El mensaje gira dentro del propio sistema



Endogamia comunicacional

La convocatoria se publica, pero no se instala socialmente. Se informa, pero no se vuelve visible para quien podría responder.



Circula en portales y redes judiciales

Sitios oficiales y cuentas institucionales: el propio sistema o su periferia inmediata.



Llega a quien ya conoce el sistema

Y muchas veces ya está convencido de él. Rara vez cruza el umbral institucional.



No alcanza a quien nunca pensó en adoptar

Las familias posibles que nunca consideraron la adopción quedan fuera del alcance.

El flyer informa, pero no acompaña

La pieza gráfica breve se consolidó como formato casi exclusivo. Anuncia que hay una convocatoria, pero por sí sola no logra explicar su sentido ni orientar a quien no conoce el sistema.



Comunicación pasiva

Presupone que el destinatario ya está en el canal correcto.



Exige saber de antemano

Pide conocimientos previos para interpretar el mensaje.



Distante o críptica

Para quien no sabe, la convocatoria aparece lejana o insuficiente.



Atención fugaz

Compite con la sobreabundancia informativa y la atención breve.

La tesis de todo este trabajo

Publicar no es convocar.



Publicar

es poner información a disposición en un espacio institucional.



Convocar

es interpelar, generar comprensión y habilitar un camino de acceso real para quien recibe el mensaje.

PARTE IV

Aportes desde la justicia de familia

Sin reformar una sola ley: ajustes concretos, al alcance de la práctica cotidiana, para que el llamado realmente llegue.

Llevar el mensaje a la vida cotidiana



Un portal único

Centralizado y construido entre jurisdicciones: concentra contenidos, simplifica el acceso y evita la dispersión actual. Sin uniformar prácticas ni diluir competencias locales.

Articulación territorial: estar donde está la gente



Escuelas y clubes



Centros de salud



Espacios municipales



Trámites cotidianos: DNI, licencias, turnos

Explicar, no solo anunciar



Lenguaje claro

Materiales breves: qué es, por qué se hace, cómo manifestar interés y qué viene después. El ejemplo de las «preguntas frecuentes» de la SCBA.



Desarmar mitos

Decir con todas las letras que el proceso es gratuito, personal y sin intermediarios.



Campañas de concientización

Visibilizar niños mayores, grupos de hermanos y niños con discapacidad, sin exponer casos particulares.



Voz de los propios niños

Producciones e ilustraciones hechas por ellos, resguardando siempre su identidad.

Explicar, no solo anunciar



VOCES

**TIENE 11 AÑOS, VIVE EN UN HOGAR Y LE ESCRIBIÓ
UNA CARTA A UN JUEZ PARA SER ADOPTADO**



**¿ESPERAR
4 AÑOS UN
MUNDIAL
TE PARECE UNA
ETERNIDAD?**



**IMAGINATE
SER JUAN**



**Y ESTAR ESPERANDO
HACE 4 AÑOS
SER ADOPTADO**

HAY 1.600 NIÑOS Y NIÑAS MAYORES
DE 6 AÑOS QUE ESPERAN UNA FAMILIA.

 **DONCEL**  **CONOCÉ MÁS EN
doncel.org.ar**  **CONSEJO
PUBLICITARIO
ARGENTINO**

APORTE 2 · FORMATOS Y LENGUAJE CLARO



El juzgado como emisor responsable

Convocar implica hacerse cargo de que el mensaje llegue, se entienda y habilite respuestas reales. No se trata de volver agencia de comunicación a la justicia, sino de asumir que el acto jurisdiccional no se agota en su dictado.



Referentes formados

Docentes, salud y trabajo social como red que informa.



Plazos de vigencia claros

Hasta cuándo está abierto el llamado; depurar listados.



Accesos directos

Botones para manifestar interés e iniciar inscripción.



Presencia digital real

Posicionamiento y campañas, no solo redes oficiales.



QR y carteleras

En accesos a tribunales y trámites de inscripción.



Reiteración responsable

Una estrategia continua, no un acto aislado.

Convocar también es garantizar derechos

La convocatoria pública no fracasa cuando no aparecen postulantes. Fracasa cuando el llamado no logra ser comprendido, apropiado ni activado por la sociedad a la que se dirige.



La comunicación no es un aspecto accesorio del proceso adoptivo: es una condición de posibilidad de su eficacia real. Un mensaje que no logra ser comprendido por su destinatario se vacía de sentido, aunque esté jurídicamente bien construido.



Lo que esperamos que se lleven

La respuesta que esperan estos niños no es abstracta ni simbólica.

Tiene nombre propio y consecuencias irreversibles.

Es una familia posible.

Volver a convocar, en el sentido pleno del término, es reconocer que la protección de derechos también se juega en el modo en que la justicia comunica, explica y se hace entender.

Gracias

Por sostener, desde cada lugar, el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.



Dr. Nicolás Fragnito · Dra. María Paz Bellucci

Secretaría · Juzgado de Familia N.º 6 · Avellaneda – Lanús

